opinie

Maxim Februari
12 april 2020
Leestijd 3 minuten

Opslaan in leeslijst

Gruwelijk misverstand: ‘privacy’ is het punt niet

Deze week ging me een licht op. Al jaren praat ik over data, datasturing en databescherming. Om duistere redenen noemen anderen dat beschermingsthema ‘privacy’ en dat heb ik nooit goed begrepen. Maar pas deze week zag ik welk fundamenteel maatschappelijk misverstand door dat rare begrip ‘privacy’ is ontstaan.

Ik ga het hier nog eens rustig aan mezelf uitleggen. U kunt meelezen, als u daar het geduld voor kunt opbrengen. Het is een van de meest ingrijpende thema’s van de eeuw, en het belangrijkste praktische inzicht dat ik ooit heb gehad, maar het sprankelt niet echt, het glinstert en fonkelt niet, dus ik kan me voorstellen dat u liever van meelezen afziet. Even goede vrienden. Neem iets te drinken, ik ploeter wel door.

In de afgelopen week gingen veel gesprekken over apps. Overheden willen apps gebruiken om de verspreiding van het nieuwe virus tegen te gaan. Zo’n app is een moderne variant van het oude rateltje: het vertelt dat je in de buurt bent en dat je een besmetting bij je draagt. Bovendien belooft de app, in ruil voor data, kennis over het verloop van de verspreiding.

Ik weet niet of zo’n digitale ratel nut heeft, en of het überhaupt een verstandig idee is, maar stel dat je besloten hebt de app in te voeren. Dan moet je eisen stellen aan het ontwerp ervan. Ben je verstandig, dan zorg je dat je gegevens van mensen niet centraal opslaat, maar alleen op hun eigen apparaat. Dat het bericht niet gaat over hun identiteit, maar over hun toestand. En dat het alleen wordt gebruikt voor bestrijding van de epidemie. Dat soort dingen.

Zulke apps zijn volop in de maak. Onafhankelijk en transparant ontwikkeld. Op basis van publieke waarden. Dat zal dus wel goed komen. Er zijn alleen een paar kleine, héél kleine signalen die suggereren dat het ook vreselijk fout kan gaan. Dat de overheid net zo makkelijk kan kiezen voor apps zonder waarborgen, omdat, nou ja, ‘privacy is heel belangrijk’, maar nu is het crisis en dan moeten de grote mensen wel gewoon hun werk kunnen doen. Even niet zeuren, kinderen.

De corona-gezant van het kabinet, voormalig DSM-topman Feike Sijbesma, suggereerde zoiets toen hij zei dat je het „belang van privacy” moet afwegen „tegenover het algemeen belang van de volksgezondheid en de economie”. Daarna hoorde ik deze tegenstelling nog een paar keer voorbijkomen: je hebt aan de ene kant het algemene belang van een goed draaiende economie en een gezonde bevolking, aan de andere kant heb je het individuele, private belang van de privacy.

Nu snapte ik het gruwelijke misverstand pas. Ik roep al eeuwen dat databescherming niet om privacy gaat. Maar nu begrijp ik pas dat je die bescherming, door haar wel onder de noemer ‘privacy’ op te voeren, als een private kwestie kunt beschouwen. Ten onrechte! Databescherming is niet een privaat, maar een algemeen belang en ligt in het hart van de rechtsstaat.

Als je het land gaat besturen met data, en dat zal in deze nieuwe coronasituatie versneld gaan gebeuren, moet je goed bedenken wat dat betekent voor de fundamentele beginselen van de rechtsstaat. Voor het legaliteitsbeginsel, de toegang tot de rechter, de betrouwbaarheid van de overheid en het recht op gelijke behandeling. ‘Privacy’, met zijn associatie van een luxe privéleventje, beschrijft dat terrein in de verste verte niet.

De toeslagenaffaire bij de Belastingdienst was niet zo’n ramp omdat mensen hun privacy kwijt waren, het was een ramp omdat aan onbetrouwbare data verregaande en foute conclusies werden verbonden.

De verleiding van sturen met data is groot: het oogt allemaal heel objectief. In feite zijn gegevens nogal eens onbetrouwbaar, weet je niet wat je weet als je meet, loop je het gevaar conclusies te verbinden aan foute diagnoses. En een app is geen toverstaf: als je hem introduceert om een epidemie te bestrijden, moet je nagaan of je wel kennis opdoet die hout snijdt.

Besluit je er eentje te maken, zorg dan voor wetenschappelijke betrouwbaarheid en juridische waarborgen. Juist in deze omstandigheden is dat van prominent belang, nu we fysiek afstand van elkaar houden en iedereen de digitale ruimte in sturen. De corona-app heet onderdeel te zijn van een ‘exit-strategie’, maar is in werkelijkheid deel van een ‘intro-strategie’. Er wordt een nieuwe manier van besturen geïntroduceerd.

Dames en heren bestuurders, de waarborgen zijn echt heel belangrijk. Het gaat bij de roep om dataprotectie niet om een flierefluiterig en luxe recht op wat individueel *Lebensraum* – ‘privacy’- maar om een evenwicht tussen economie en rechtsstaat. We gaan toch niet de regels afschaffen, omdat we nu data hebben? We gaan toch niet de rechtsstaat opheffen omdat we ziek zijn?

***Maxim Februari** is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl.*

DE COUP VAN QATAR
Wat gaat er schuil achter de machtsgreep van de Golfstaten in het voetbal? En wie dragen de consequenties?
LUISTER DE PODCAST
nrc

Nieuwsbrief NRC Vandaag
Elke ochtend het laatste nieuws en een overzicht van de onderwerpen die vandaag spelen
mail@basharing.com
Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 april 2020

Leeslijst | Artikel delen | Meld een taalfout

Meer van Maxim Februari

MAXIM FEBRUARI
De autoriteit van ChatGPT
Maxim Februari
20 JANUARI 2023

MAXIM FEBRUARI
De liggende schrijver
Maxim Februari
14 JANUARI 2023

MAXIM FEBRUARI
Small dick energy
Maxim Februari
6 JANUARI 2023

MAXIM FEBRUARI
Onder de berichten over wolvenbeten en tandpasta schemert het verlangen naar lichtheid
Maxim Februari
24 DECEMBER 2022

MAXIM FEBRUARI
De aarde gered van de aliens, doordat de mens zijn klassieken kent
Maxim Februari
17 DECEMBER 2022

Advertentie
XTR branded content

Stap in de energiecrisis
Dankzij een nieuwe werkwijze transformeren naar een allround techbedrijf: zo helpt Enexis de energietransitie te versnellen.
Lees verder

DOSSIER
Coronavirus

CORONAPANDEMIE
Vaccinatie gezonde basisschoolkinderen niet meer nodig, adviseert Gezondheidsraad
Het is de eerste keer in de coronapandemie dat de Gezondheidsraad zorgminister Ernst Kuipers (D66) adviseert om niet meer maar minder te vaccineren.

CORONAGOLF
Volgens de Chinese overheid is het ergste alweer achter de rug

COLUMN GARRIE VAN PINXTEREN
Geen koortsremmer meer te vinden, in de apotheken van Jinghong

Meer Coronavirus

Onderwerpen

- Maxim Februari + Volg
- Privacy + Volg
- Technologie + Volg
- Volksgezondheid + Volg
- Coronavirus + Volg